

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 설비손상조치 의결위원회 결과에 따른 협력사 손해배상 소멸
시효 만료 대책 마련 필요

관 련 부 서 ■건설소

조 치 부 서 ■건설소 ○부(①), ○부(②)

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 □□社(이하 '□□社')와 체결한 ◇발전소(이하 '◇◇◇◇',) ▲~▽ 호기의 운영지원용역(이하 '■□□□')의 시운전 역무 중 시운전정비공사에 대해 ◇◇ 주식회사(이하 '◇◇社')와 계약하여 공사를 진행하고 있다.

또한, □□社는 ◇◇◇◇ ▲~▽ 호기 시운전기간 중 설비손상 발생 시 비용부담 주체를 결정하기 위해 설비손상조치 의결위원회(이하 '설손위')를 구성하여 운영하고 있으며, 이에 ■건설소는 '◇◇◇◇ ▲~▽ 호기 □□社주관 설비손상조치 의결위원회 운영 대응 관리기준'을 수립하여 협력사 귀책 검토·결정 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「계약규정시행세칙」 [별표8] 공사계약일반조건 제36조(일반적 손해)에 따르면, “계약상대자는 계약의 이행중 공사의 목적물, ●●社 구입자재, 대여품 및 제3자에 대한 손해를 부담하여야 한다. 다만, 계약상대자의 책임 없는 사유로 인하여 발생한 경우에는 발주자의 부담으로 한다”고 되어 있다.

또한, ‘◇◇◇◇ ▲~▽ 호기 시운전 기간 중 설비손상조치 의결위원회 운영기준 (Rev.4, 20□. 8. **, 개정)’ 3.위원회 개최 준비에 따르면, 소요비용 제출의 경우, “□□社 ●●●담당자는 위원회 개최 전 조사위원에게 안전별 소요비용과 소요비용에 대한 근거자료를 제출한다. 위원회 전 소요비용 자료 제출이 불가능한 경우 안전별 청구권 소멸시효*를 감안하여 가능한 빨리 자료를 제출한다.(* 주요 관련사 6년(영국법), BOP 공급사 5년(국내법))”고 되어 있다.

□□社주관 설손위 운영기준 개정에 따라 그 개정내용을 반영한 ‘◇◇◇◇ ▲~▽ 호기 □□社주관 설비손상조치 의결위원회 운영 대응 관리기준(Rev.1, 20□. 10.)’에서는 분야 전문가 그룹(TF)을 구성하여 협력사 귀책 검토·결정 등의 업무를 수행 하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

[설손위 결과에 따른 협력사 대상 손해배상 소멸시효 만료 법률검토 필요]

설비손상위원회 안전이 20□. ■년까지 ***건, 2025년까지 +++건 총 ===건이 심의예정이며, 심의 후 의견 불일치에 따라 해당안전에 대한 귀책결정이 상당기간이 소요될 것으로 예상되고, □□社의 ‘◇◇◇◇ ▲~▽ 호기 시운전 기간 중 설비 손상조치 의결위원회 운영기준(Rev.4)’에서도 20□. ■년 8월 **일자로 안전별 청구권

소멸시효를 감안하여 가능한 빨리 자료를 제출한다고 신규 업무 절차를 추가하였을 뿐만 아니라 〇〇社과 우리회사의 ■■■계약과는 달리 국내계약법을 따르는 우리 회사와 협력사의 계약관계를 고려해볼 때, 협력사 대상 손해배상 소멸시효 기산 시점(①발생시점 또는 ②인지시점 또는 ③귀책결정시점) 명확화를 통해 설손위 안전상정의 우선순위를 결정하고 대책 등 마련이 필요하다.

[설손위 결과에 따른 협력사 대상 조속한 귀책결정 필요]

설손위 안전에서 우리 회사 귀책으로 최종 확정(우리 회사 동의)된 건 중 우리 회사에서 협력사 귀책 분담으로 최종 결정된 건은 총 +건이다. 협력사 귀책 분담 결정일 20□ ■. 11. **.에 확정되었으므로 우리 회사 귀책으로 결정을 내린 설손위 심의일로 부터 최대 5년 이상 경과된 건도 확인되었다.

그러나, 협력사 귀책 및 비용분담으로 우리 회사에서 자체 결정한 +건에 대해서는 아직 협력사와 협의를 시행하지 않았으므로 조속히 협의를 시행하여 협력사 귀책 여부를 확정할 필요가 있다.

관련자 의견 관련부서에서는 설손위 관련 소멸시효 법률검토 및 협력사 귀책여부 결정을 조속히 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ■건설소장은

① 〇〇社 주관 설손위 개최 후 결과 도출까지 상당기간 소요되고, 〇〇社의 설손위 운영기준 개정상황, 준거법이 상이한 협력사와의 계약관계를 고려할 때 협력사를 대상으로한 손해배상 소멸시효 기산시점을 명확할 수 있도록 법률검토를 시행하시기

바라며,(통보 1)

② 우리 회사에서 협력사 귀책으로 자체 결정한 건에 대해서 협력사와 협의를
시행하여 귀책여부를 결정하시기 바랍니다.(통보 2)